

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2709/2539

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามาเจสติก เจมส์
กับพวก

นาย สุธิช ตันมงคล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 8

ป.อ. มาตรา 326

ป.วิ.พ. มาตรา 271

ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจัดให้มีการโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์รายวันตั้งแต่วันที่จำเลยทั้งสองได้ยื่นคำพิพากษาโดยยื่นคำฟ้องได้ใจความถูกต้องตรงกับคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองและมีข้อความระบุว่าศาลพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามที่โจทก์ทั้งสองฟ้องตลอดจนบทลงโทษและโทษคนละเท่าใดตรงตามเนื้อความในต้นฉบับคำพิพากษาแล้วเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วจะเข้าใจได้ทันทีที่ถือว่าจำเลยทั้งสองได้ปฏิบัติถูกต้องตามคำพิพากษาแล้ว ที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ไม่สามารถจะโฆษณาคำพิพากษาได้เนื่องจากการลดหน้าหนังสือพิมพ์ลงประกอบกับใกล้สิ้นปีมีโฆษณามากย่อมเป็นที่เห็นได้ว่าถ้าพ้นสิ้นปีไปแล้วหนังสือพิมพ์ดังกล่าวก็สามารถจะโฆษณาคำพิพากษาให้ได้จึงไม่เป็นการพ้นวิสัยส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่สามารถจะโฆษณาคำพิพากษาได้เนื่องจากเนื้อที่ในการลงโฆษณาได้เปิดจำหน่ายล่วงหน้าไปจนถึง>ปีหน้าจำเลยทั้งสองยอมจองสิทธิลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวต่อจากผู้ลงโฆษณาล่วงหน้าคนสุดท้ายได้ตั้งแต่วันที่การโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจึงยังอยู่ในวิสัยที่จะทำได้ประกอบกับคำพิพากษามีได้บังคับว่าจะต้องจัดให้มีการโฆษณา

ในหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้นเมื่อใดตั้งนั้นการลงโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับดังกล่าวยังไม่เป็นการพ้นวิสัย

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 คนละ 1 เดือน ปรับคนละ 1,500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้คนละ 1 ปี จำเลยที่ 3 ปรับ 1,500 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันจัดให้มีการโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์รายวันไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน มีกำหนดเวลา 7 วัน ติดต่อกันโดยให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ทั้งปวงคำขออื่นให้ยก โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326, 83, 90 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีถึงที่สุด

โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องว่า จำเลยทั้งสี่ทราบคำสั่งแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ขอให้จับกุมจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และผู้แทนของจำเลยที่ 3 มาควบคุมไว้ จนกว่าจะปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนัดพร้อมคู่ความตกลงกันได้ โดยในการบังคับตามคำพิพากษาปรากฏว่าจำเลยทั้งสี่ได้ยอคำพิพากษาไปลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์มติชนแล้ว ส่วนการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่สามารถทำได้เนื่องจากหนังสือพิมพ์ดังกล่าวอ้างเหตุขัดข้องไม่รับลงโฆษณาให้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การที่จำเลยทั้งสี่ได้โฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันถือว่าจำเลยทั้งสี่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาแล้วส่วนการโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้น ถือว่าเป็นการ

พันวิสัยที่จะกระทำได้ในขณะนั้นกรณีจึงไม่มีเหตุที่จะต้องบังคับคดีตามคำร้อง ให้ยกคำร้อง

โจทก์ ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองในประการแรกว่า การที่จำเลยทั้งสี่ย่อความในคำพิพากษาไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันนั้น เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามคำพิพากษาหรือไม่ ศาลฎีกาได้ตรวจสอบข้อความที่จำเลยทั้งสี่นำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันแล้ว เห็นว่า จำเลยทั้งสี่ได้ย่อคำพิพากษาโดยย่อคำฟ้องได้ใจความถูกต้องตรงกับคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองและมีข้อความระบุว่าศาลพิพากษาว่าจำเลยทั้งสี่มีความผิดตามที่โจทก์ทั้งสองฟ้องตลอดจนบทลงโทษและโทษคนละเท่าใด ตรงตามเนื้อความในต้นฉบับคำพิพากษาแล้วเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วจะเข้าใจได้ทันที ถือได้ว่าจำเลยทั้งสี่ได้ปฏิบัติถูกต้องตามคำพิพากษาแล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยประการต่อมามีว่าการโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้นเป็นการพันวิสัยหรือไม่ เห็นว่าที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ไม่สามารถจะโฆษณาคำพิพากษาได้เนื่องจากการลดหน้าหนังสือพิมพ์ลง ประกอบกับใกล้สิ้นปีมีโฆษณามาก จะเห็นได้ว่าถ้าพ้นสิ้นปีไปแล้วหนังสือพิมพ์ดังกล่าวก็สามารถจะโฆษณาคำพิพากษาให้ได้ จึงไม่เป็นการพันวิสัยส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่สามารถจะโฆษณาคำพิพากษาได้ เนื่องจากเนื้อที่ในการลงโฆษณาได้เปิดจำหน่ายล่วงหน้าไปจนถึงปีหน้า จำเลยทั้งสี่ย่อมจงสิทธิลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ดังกล่าว

ต่อจากผู้ลงโฆษณาล่วงหน้าคนสุดท้ายได้ ดังนั้นการโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจึงยังอยู่ในวิสัยที่จะทำได้ ประกอบกับคำพิพากษามีได้บังคับว่าจะต้องจัดให้มีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้นเมื่อใด ดังนั้น การลงโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับดังกล่าวยังไม่เป็นการพ้นวิสัย

พิพากษาแก่เป็นว่า การโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของจำเลยทั้งสองไม่เป็นการพ้นวิสัย ให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามคำพิพากษาต่อไป

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>